ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

SETOR DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES - SIP

PARECER / DEFESA DE AUTUAÇÃO

Ref. D.A.:
Placa: 'SC
Requerente:
AIT: P07

DOS FATOS

Cuida-se de Defesa de Autuação de Trânsito interposta por **C**
, em razão do Auto de Infração nº **P07** , haja vista, que em tese, no dia **07/10/2022**, por volta das **16h24min**, teria, em tese, infringido o **art. 165** do CTB:

> Art. 165. ***Dirigir sob a influência de álcool*** ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
> Infração - gravíssima;
> Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.
> Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.
> Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

DA DEFESA

Em suma, alega o recorrente que, através de seu constituído procurador, que há irregularidades e inconsistência no auto de infração de trânsito, solicitando a anulação da presente autuação de trânsito e seu AIT ser arquivado com base no art. 281 do CTB por erro de tipificação da infração de trânsito lavrada. Nestes termos, pede o deferimento.

RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo em que o requerente foi autuado, em tese, por praticar a seguinte infração: ***"Dirigir sob a influência de álcool"*** – amparo legal: artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – código de enquadramento: ***516-9-1***.

CONCLUSÃO

Em que pese às alegações do recorrente, primeiramente impende destacar que, antes de adentrar no mérito da Defesa de Autuação, incube a Autoridade de Trânsito fazer seu juízo de admissibilidade, o qual se caracteriza como o conjunto de requisitos a serem preenchidos para que haja o conhecimento do recurso, bem como o da consistência e regularidade do AIT.

Considerando que o agente de trânsito é detido dos princípios da presunção de veracidade e legalidade, neles, em síntese, residem a ideia de segurança e certeza, tanto para a administração, como para o particular.

Considerando o fato fático da lavratura do presente AIT ter sido realizado com vícios em sua forma, passo a analisar a sua consistência e regularidade.

Razões que passo a expor:

É imperioso frisar, que no caso em tela as informações que instruem o presente processo padecem de vícios e irregularidades, portanto, não obedecendo aos requisitos da legislação vigente.

Dos documentos colacionados à inicial, sob às alegações do recorrente, este sustenta em sua defesa de que a ingestão de "*substâncias psicoativas que determine dependência",* são provenientes de tratamento psiquiátrico para o seu quadro clínico de ansiedade e depressão, como isso, trazendo à baila conjunto probatório robusto de seu relato, inclusive com documentos e declarações assinados por médicos psiquiatras atestando o seu estado psicológico abalado entranhados ao processo.

Não obstante, é importante destacar que o infrator, ainda feriu aos artigos 26 e 28, onde juntos regem que os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo, e que há a exigência de que o condutor deverá, a todo momento,

ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, todos do CTB, o que não elide a responsabilidade do recorrente, pois, em que pese à sua imensurável obrigação da responsabilidade como condutor do veículo, sendo possível inclusive, a aplicação de futuras sanções caso este seja novamente flagrado em conduta ilícita, desrespeitando a legislação de trânsito vigente. Devemos esclarecer que infelizmente, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê exceções. Fato é que o Código de Trânsito Brasileiro veio ao encalço da conscientização dos motoristas quanto à segurança viária e as consequências de suas ações no trânsito,

Após detida análise é possível observar que o Auto de Infração, em tese, foi lavrado com **ERRO DE TIPIFICAÇÃO**, sendo a tipificação inserida pelo agente autuador o ***código de infração nº 516-91*** para a infração do art. 165 do CTB, que remete à infração por *"Dirigir sob a influência de álcool"*, contudo, a infração correta para este fato fático, e principalmente pelo relato do auto de constatação, em especial o Item 6: *RELATO DO CONDUTOR*, demonstrando-nos, indubitavelmente que as informações que instruem o AIT em tela, geraram certa discrepância em sua lavratura quando comparado aos demais itens transcritos no ACP - ACC bem como no relato do Boletim de Ocorrência de *REGISTRO 08558* que juntos, geraram o presente AIT.

ACP - ACO(

6. RELATO DO CONDUTOR:

*"Declara ter ingerido bebida alcoólica? **NÃO**"*

"Declara ter feito uso de substancia psicoativa que determine dependência? SIM – 5 comprimidos de Diazepam"

6 RELATO DO CONDUTOR
Condutor envolveu-se em acidente de trânsito? SIM
Declara ter ingerido bebida alcoólica? NÃO
Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência? SIM - 5 comprídos de diazdpan 10 mg

É imperioso destacar, conforme o exposto, que houve uma inobservância no rito de lavratura do presente AIT, digo, somente no que tange ao lançamento do código de infração e da tipificação relativo ao fato fático.

Seguindo esta esteira de raciocínio, colhe-se do conjunto probatório, que após a confecção do ACP, o policial deveria ter lavrado o AIT sob à luz do ***código de infração nº 516-92***, que remete a infração correta com base no relato, sob a tipificação de infração por ***"Dirigir sob influência de <u>substância psicoativa que determine dependência</u>"***, regida pelo art. 165 do CTB, conforme determina as fichas de enquadramento regidas pela Resolução nº 925/2022 do CONTRAN, que institui o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – MBFT – Vol. II, tornando contraproducente a aplicação da infração em tela advinda também do art. 165 do CTB, regida pela ficha de enquadramento – *código de infração nº 516-9-1* da mesma Resolução imposta ao condutor por "*Dirigir sob a influência de álcool".* Portanto, não merecendo prosperar a presente autuação. Nesse sentido, deve-se dizer, que aparentemente a presente infração, frente ao exposto, se formou por uso de substância psicoativa e não por estado de embriagues.

Ressalto que, a sanção ora imposta ao recorrente, se faria legítima, caso o fosse atendidos todos os requisitos que preconizam as fichas de enquadramento regidas pela Resolução supra, o que não foi o caso, conforme se aduz nos documentos colacionado aos autos.

Tornando temerária a aplicabilidade de pena no caso em tela, eis que emana de precariedade, e um dos preceitos da administração pública é preservar pela veridicidade, e por ofício tornar nulos os atos em desacordo com a legislação. No viés, e por oportuno, avoco a Sumula 473/STF.

> "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Destarte, diante da impreterível fidelidade aos preceitos basilares que alicerçam a administração pública, como os princípios da legalidade, finalidade e motivação, dá-se ao presente ato a ausência de requisitos necessários para prosseguimento do feito, fato pelo qual é profícuo seu arquivamento.

Ante o exposto, considerando as circunstâncias em que ocorreu a infração e do recorrente ter apresentado DEFESA DE AUTUAÇÃO no interstício legal, consigno que o Auto de Infração em análise é inconsistente e irregular, pois carece de pressuposto essencial para sua validade a luz do aludido inciso I, § único, do art. 281 do CTB e Resolução nº 925/2022 do CONTRAN, fato pelo qual **DETERMINO**, o **DEFERIMENTO** do recurso, e o **ARQUIVAMENTO** do procedimento administrativo.

15 de dezembro de 2022.

Delegado Regional de Polícia
Autoridade de Trânsito/22ª DRP
[assinado digitalmente]